主題精選：輔導合法化之原則 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 輔導合法化原則
發布日期: 2019-06-13
內文
各位同學好
今日專欄為各同學提醒最近很夯的違規工廠就地合法化議題，有關全國國土計畫所提違規使用
「輔導合法化之原則」，高普考同學之土地政策與利用應予準備：
違反土地使用管制情形輔導合法之政策，應符合安全性、公平性及合理性等原則，避免違規開
發業者誤認為先違法使用，再循輔導合法化之模式，較易取得土地合法使用：
• 一、安全性
• (一) 不得妨害公共安全或有礙自然景觀之情事。
• (二) 涉及水土保持、環境影響評估及建築安全者，應依相關規定審查，不得逕以排除。
• 二、公平性
• (一) 輔導合法化不能視為「就地合法化」。輔導合法化過程中，違反相關法令仍依各該法令裁
處，以維護整體社會公平正義及經濟發展。
• (二) 為避免違法使用致改變原屬不可開發區或建築之地形地貌，有關審查需參據之地形資
料，仍須以原始地形為準。
• (三) 範圍區內依法規劃配置所需之公共設施及衍生區外公共設施需求，由開發者公平、合理
負擔。
• 三、合理性
• (一) 因基地先行違規開發，而未依相關法規維持原始地形地貌或留設緩衝空間（或設施）等
應予以補足，其補足之區位或配置方式並應發揮其功能與效益。

• (二) 針對經目的事業主管機關列為專案輔導合法
化開發案，是否須拆除建築物恢復原狀申請合法使
用，係屬相關法令主管機關權責，仍應依相關法令
規定辦理。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下